

1500377-14.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296106/2021 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 21116033 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1099/21/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS,

2296106 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500377-14.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-14.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296106/2021 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 21116033 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1099/21/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS,

2296106 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL AFONSO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

MICHEL AFONSO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério

Público pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso VI, da mesma Lei, e artigo 29, caput, do Código

Penal; artigo 29, §1º, inciso III, e artigo 32, caput, ambos da Lei 9.605/98,

praticados nos termos do art. 69, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 06 horas, na Rua Amapá, 36, Vila São Pedro, nesta cidade e comarca, o réu, agindo em concurso e com

identidade de propósitos com o adolescente Y.R.S.F.M., guardavam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, as seguintes drogas: 1,278 kg de maconha e 12 g de cocaína. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, MICHEL guardou e manteve em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, uma espécie da fauna silvestre nativa (ave da ordem dos Psittaciformes, conhecida popularmente como "Maritaca"). Por fim, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos descritos no item anterior, o acusado praticou atos de maus tratos em animal silvestre. O acusado, devidamente notificado (fl. 934), apresentou defesa preliminar (fls. 940/947). A denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fls. 960/961). Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado (fl. 1003). Encerrada a fase instrutória vieram os memoriais das partes (fls. 1008/1013 e 1017/1022).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O boletim de ocorrência de fls. 11/14 e o laudo definitivo de entorpecentes de fls. 102/109 comprovam, respectivamente, a apreensão das drogas e a natureza delas. Não se comprovou, todavia, com a segurança necessária que se exige no processo penal, a autoria do delito.

O réu negou os fatos. Disse que os policiais ingressaram na sua residência pela manhã, dando início à vistoria. Afirmou que não foram encontrados entorpecentes em sua casa, somente na casa dos fundos, pertencente ao adolescente Y.. Não tem contato com o menor. Declarou que as casas do local são interligadas por um corredor.

O investigador de polícia Jose Eduardo Trevisan disse que na época dos fatos receberam denúncias sobre a venda de drogas no local dos fatos. Afirmou que em razão do local ser de difícil acesso, não foi possível a realização de campanas, e o único meio para dar continuidade nas investigações foi a solicitação de expedição de mandado de busca. Não localizaram drogas na casa do acusado, porém havia um pássaro em visível situação de maus tratos. Declarou terem encontrado entorpecentes em casa próxima, bem como que no local existiam várias casas e todos vendiam drogas.

Em sentido semelhante o depoimento do policial Douglas Tadeu Fabrício, tendo acrescentado que a casa que localizaram as drogas era da namorada do adolescente Y., e este confirmou que as drogas eram suas.

O fato dos policiais terem informações de que o acusado traficaria drogas, e que teria sido visto com o adolescente Y., por si só, são insuficientes para embasar a condenação.

Pesa a declaração de um dos policiais, genérica, no sentido de que no local "todos vendiam drogas".

Com efeito, a droga foi localizada na residência do adolescente, apesar de ser no mesmo terreno, tal local, segundo as testemunhas, era frequentado por várias pessoas.

Não se juntou nos autos algo que pudesse dar a dimensão da moradia, a ponto de se afirmar com segurança de que os imóveis eram os mesmos, sem qualquer divisão entre eles. Ressalto, na residência do réu nenhum entorpecente foi encontrado.

Outrossim, consta nos autos que no local já se cumpriram outros mandados de busca e apreensão. Em tais diligências, inclusive, houve a prisão de um irmão e da mulher do adolescente Y., pelo crime de tráfico de drogas, nada se relacionando ao réu.

Assim, cabe reconhecer que os indícios de autoria existentes nos autos em desfavor do réu, embora, de fato, fundamentem a suspeita sobre ele lançado na peça acusatória, não se revestem da robustez necessária a um desfecho condenatório.

Nesse sentido a jurisprudência:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem a certeza total e plena da autoria e de culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação"

(Apelação 162.055, TACrim-SP, Rel. Goulart Sobrinho)

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu, quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Apelação 126.465).

Não há, enfim, prova idônea de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e de que se destinavam ao tráfico. E se há dúvida, tal fato beneficia o acusado, em prestígio ao princípio do “in dubio pro reo”.

Nessa esteira, destaco, ao final, que não se está a dizer que os depoimentos dos policiais não merecem crédito, mas apenas que as provas colhidas na instrução não se revelaram aptas a demonstrar, com base nas regras processuais atinentes à produção das provas, a autoria do crime.

Com relação aos delitos do art. 29, §1º, inciso III e artigo 32, ambos da Lei nº 9.605/98, a ação também não procede.

Não consta nos autos laudo pericial a respeito da ave apreendida, não sendo possível, portanto, identificá-la como sendo ou não da “fauna silvestre, nativas ou em rota migratória”, requisito essencial para que fosse confirmada a conduta típica descrita no art. 29.

Salienta-se que não houve perícia ambiental, de modo que as informações trazidas pelos policiais e pelo veterinário (fl. 36), no sentido de que a ave apreendida estava em uma gaiola pequena, com alimentação inadequada e sem condições de higiene, não induz conclusão segura de que estava submetida a maus tratos. Ainda, constou no atestado do veterinário que “o animal apresenta boa saúde e sem ferimentos”, de modo que não há provas suficientes para a condenação do acusado no delito de maus tratos.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu MICHEL AFONSO RIBEIRO da imputação da prática dos crimes previstos na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade da justiça que ora defiro.

P.I.C.

Dois Corregos, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA